Rispondere a una richiesta di esercizio dei diritti: prorogare il termine

Una comunicazione che la risposta richiederà fino a due mesi in più, con i motivi, inviata entro il primo mese come richiede l'art. 12, par. 3.

PER CHI
Edizione italiana. Per le organizzazioni in Italia che ricevono una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR (il regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679): il responsabile della protezione dei dati, l'ufficio privacy o chi gestisce una piccola impresa che risponde. Le regole per la Germania sono nell'edizione in inglese: https://finoprivacy.com/documents/dsr-reply-extension.html

NON COPERTO
La proroga di altri termini di legge (per esempio nelle norme sull'accesso agli atti).

STATO DELLA NORMATIVA
GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), testo italiano su EUR-Lex con le rettifiche, letto l'8 novembre 2026; Linee guida EDPB 01/2022 sul diritto di accesso, versione 2.1 (adottate il 28 marzo 2023, lievi modifiche il 30 maggio 2024), testo italiano letto l'8 novembre 2026

VERSIONE
1.0, 8 novembre 2026

Quando la legge la consente

Il termine di un mese *"può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste"*. Il titolare *"informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta"* (art. 12, par. 3).

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), l'organismo che riunisce tutte le autorità di protezione dei dati dell'UE, sottolinea che questa possibilità *"è un'esenzione dalla regola generale e non se ne dovrebbe abusare"* (Linee guida EDPB 01/2022, punto 162, p. 55). Tra i fattori che possono rendere complessa una richiesta: la quantità dei dati, informazioni conservate in un modo che ne rende difficile l'estrazione, la necessità di espungere informazioni su altre persone o segreti industriali e aziendali, e informazioni che richiedono un'ulteriore elaborazione per essere comprensibili (punto 163, p. 56). Però *"Il semplice fatto che per soddisfare la richiesta sia necessario uno sforzo oneroso non rende la richiesta complessa"*; un numero eccezionale di richieste, per esempio dopo una pubblicità straordinaria, può giustificare una proroga (punto 164, p. 56).

Una proroga non è un rifiuto. Se l'organizzazione non darà seguito alla richiesta, invia invece la risposta di rifiuto, sempre entro un mese (art. 12, par. 4; EDPB, punto 157, p. 54).

Non è consulenza legale. Una bozza che un professionista deve verificare, adottare o respingere. La valutazione spetta al titolare del trattamento.

Fonti: GDPR, Regolamento 2016/679, testo italiano consolidato; Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati; Fino: Response timeline.
Fino 1.0 · 2026-11-08 · finoprivacy.com

La lettera

Indica motivi reali, legati a questa richiesta. Inviala prima che finisca il primo mese. I motivi possono essere, per esempio: i Suoi dati sono conservati in più sistemi separati che vanno consultati uno per uno; i documenti contengono informazioni su altre persone che dobbiamo prima eliminare; abbiamo ricevuto un numero eccezionale di richieste. Il paragrafo che inizia con "Finora abbiamo" è facoltativo.

NOME DELL'ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO,
REFERENTE PRIVACY O RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

NOME DELLA PERSONA, INDIRIZZO O E-MAIL USATI DALLA PERSONA

DATA

Oggetto: La Sua richiesta: ci serve più tempo

Sua richiesta del DATA DELLA RICHIESTA, ricevuta il DATA DI RICEZIONE. Nostro riferimento: RIFERIMENTO.

Stiamo lavorando alla Sua richiesta. Ci serve più tempo per rispondere in modo completo, perché MOTIVO LEGATO A QUESTA RICHIESTA.

Ai sensi dell'art. 12, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR) prorogiamo il termine per la risposta di UN MESE / DUE MESI. Le risponderemo entro il NUOVA DATA, AL MASSIMO TRE MESI DALLA DATA DI RICEZIONE.

Finora abbiamo LAVORO SVOLTO FINORA. Le inviamo fin d'ora la parte che possiamo già fornire: PARTE ALLEGATA.

Se non è d'accordo con questa proroga può contattare RECAPITO, e ha il diritto di proporre reclamo a AUTORITÀ DI CONTROLLO, IN ITALIA IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 77 del GDPR).

Cordiali saluti

NOME E RUOLO DI CHI FIRMA, per NOME DELL'ORGANIZZAZIONE

Da controllare prima dell'invio

La nuova data è al massimo tre mesi dal giorno di arrivo della richiesta, calcolati come il primo mese. Lo strumento Response timeline (Fino, in inglese) mostra entrambe le date. Annota la proroga e i motivi nel registro.

Come gestisce la richiesta l'organizzazione: Gestire le richieste sui dati: procedura e registro. Le sue risposte: conferma di ricezione, verifica dell'identità, proroga del termine, rifiuto o contributo spese, la risposta.

Le lettere della persona: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, decisioni automatizzate.

Fonti

GDPR, Regolamento (UE) 2016/679, testo italiano consolidato con le rettifiche (EUR-Lex) • Usata per: Articoli citati nel testo, con il link a ciascun articolo; le citazioni sono copiate da questo testo

Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso, versione 2.1 (testo italiano) • Usata per: Come le autorità leggono il diritto di accesso, i termini e la verifica dell'identità (punti e pagine della versione italiana)

Fino: Response timeline (Fino, in inglese) • Usata per: Calcolo del termine di un mese